

국토교통부와 그 소속기관 회계관계공무원 재정보증규정

제1조(목적) 이 규정은 「국고금관리법」 제45조 및 같은 법 시행령 제109조의 규정에 따라 국토교통부와 그 소속기관에서 근무하는 회계관계공무원(이하 "회계 공무원"이라 한다)의 재정보증에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(범위) 재정보증을 설정하여야 할 회계관계공무원의 범위는 다음 각호의 1에 해당하는 일반직공무원, 기능직공무원 및 계약직공무원으로 한다.

1. 수입징수관·계약관·재무관·지출관·출납공무원과 그 대리자, 분임자 및 대리 분임자 보조자
2. 제1호에 계기한 자 이외에 회계관계공무원으로서 소속기관의 장이 특히 필요 하다고 인정한 자

제3조(재정보증) ① 소속기관의 장은 제2조 각호에 해당되는 회계관계공무원이 임명되었을 때에는 그 임명된 날로부터 30일 이내에 재정보증을 설정하여야 하며, 직제개정 등으로 증원되거나, 보험 사고로 인해 보험금이 지급되어 당해 보험 계약이 종료된 경우 등에 있어서는 증원 또는 보상을 받은 날부터 15일 이내에 제2항의 규정에 따른 계약의 잔여일수에 대하여 추가로 재정보증을 설정하여야 한다.

② 재정보증은 신원보증보험(이하 "보증보험"이라 한다)에 가입함을 원칙으로 하되, 본인의 희망에 의하여 인보증도 가능하다.

③ 제2항에 의한 재정보증은 그 소속기관의 장을 피보험인, 회계 관계공무원을 피보증인, 보증보험회사를 보증인으로 하여 보증보험계약을 체결하여야 한다.

④ 보증보험의 계약은 직위포괄계약방식(제2조 각호에 해당되는 자를 업무담당 별로 일시에 가입하는 방식을 말한다)으로 한다.

제4조(재정보증한도액) 회계관계공무원에 대한 재정보증한도액은 1,000만원 이상 5,000만원 이하로 하되, 회계관계공무원의 업무내용, 성질, 보험사고율 및 실적 등을 고려하여 보증의 실효성이 확보될 수 있도록 설정하여야 한다.

제5조(보증보험의 계약) 제3조제1항의 규정에 따른 보증보험의 계약은 보험회사를 보증인으로 하여 다음 각호와 같이 체결하여야 한다.

1. 보험계약자 및 피보험자는 그 소속기관의 장으로 한다.
2. 피보증인은 회계관계공무원으로 한다.
3. 재정보증기간은 1년으로 하여 매년 이를 갱신하여야 한다.

제6조(회계관계공무원의 겸직) 제2조의 규정에 의한 회계관계공무원이 다른 회계관계공무원을 겸직하는 경우의 재정보증은 제4조의 재정보증한도액으로 하며, 이로서 겸직한 회계관계공무원에 대한 재정보증을 설정한 것으로 본다.

제7조(보증보험료의 지급) 소속기관의 장은 제3조제1항의 규정에 따른 회계관계공무원의 보증보험 가입에 따른 보험료를 당해연도 세출 예산에서 이를 지급한다.

제8조(보증보험증권의 확인 및 보관) 소속기관의 장은 회계관계 공무원에 대한 재정보증으로 보험회사와 보증보험계약을 체결한 때에는 보험증서에 기재된 피보험자, 피보증인, 보험금액, 보험료, 보험기간, 기타 필요한 사항을 확인한 후 유가증권취급공무원으로 하여금 「정부유가증권취급규정」 제4조제2항의 규정에 준하여 보관하게 하여야 한다.

제9조(보험금의 청구 및 변상) ①소속기관의 장은 「회계관계 직원등의 책임에 관한 법률」 제4조의 규정에 의한 변상책임을 지게 되거나, 또는 동법 제5조의 규정에 의한 변상명령을 받게 된 때, 기타 보험금을 청구할 사유가 발생한 때에는 지체없이 관계 보험 회사에 그 뜻을 통지하고, 당해 보증보험금을 세입금으로 징수하기 위하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

②제1항의 경우 변상책임금액 또는 변상명령금액이 보증보험금액을 초과하는 때에는 그 초과된 금액을 당해 회계관계공무원등이 변상하게 하여야 한다.

③제2항의 경우 변상책임금액 또는 변상명령금액이 보증보험금액을 초과하거나 초과할 것으로 추정되는 때에는 당해 공무원에 대하여 채권확보등 필요한 조치를 미리 취하여야 한다.

부칙

① (시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

② (경과조치) 이 규정 시행전에 보증보험에 가입한 자는 이 규정에 의하여 보증보험에 가입한 것으로 보며 보증보험금 인상에 따른 추가금액에 대하여는 이 규정을 발령한 날부터 15일이내에 가입 하여야 한다.